

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5713/2531

นายศุภสิทธิ์ เสรีเอื้อเฟื้อ
กรมแรงงาน กับพวก

โจทก์
ล.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2514
มาตรา 2

"นายจ้าง" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 2
แยกออกได้เป็น 2 จำพวก คือนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาและนายจ้างที่เป็น
นิติบุคคลสำหรับนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา นอกจากจะเป็นผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้า
ทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้แล้ว ยังหมายความรวมถึงไปถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงาน
แทนนายจ้างด้วยและลูกจ้างที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้างรับเข้า
ทำงานตามอำนาจที่นายจ้างมอบหมาย ย่อมเป็นลูกจ้างของนายจ้างผู้มอบหมายด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับซื้อเศษกระดาษจากบริษัทยูเนียนเปเปอร์ คาร์บอนส์
จำกัด แล้วจ้างเหมาให้นายนิก อิมแดง อัดเศษกระดาษ นายนิกจะจ้างใครช่วยทำงาน
โจทก์ไม่เกี่ยวข้องจึงเป็นการจ้างทำของ เมื่อนายสมรมาช่วยอัดเศษกระดาษนายสมร
จึงไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์ ดังนั้นการที่นายสมรถูกปลายลวดตวัดถูกตาซ้ายได้รับบาดเจ็บ
โจทก์จึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่นายสมรตามที่พนักงานเงิน

ทดแทนพิจารณา ขอให้เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมแรงงานที่ ๑๕/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๓๑

จำเลยให้การว่า โจทก์มอบหมายให้นายนิคมควบคุมรับผิดชอบกิจการของโจทก์
รวมทั้งการรับลูกจ้างและการจ่ายค่าจ้างนายนิคมรับนายสมรเข้าทำงานเมื่อนายสมรได้
รับบาดเจ็บจากการทำงานให้นายจ้าง โจทก์จึงต้องจ่ายเงินทดแทนให้นายสมรตามคำ
สั่งอธิบดีกรมแรงงานที่ ๑๕/๒๕๓๑ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๒ ให้คํานิยามคำว่า "นายจ้าง" หมายความว่า ผู้ซึ่ง
ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบ
หมายให้ทำงานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความว่า ผู้มี
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นและหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ทำงานแทนผู้มีอำนาจกระทำการ แทนนิติบุคคล ดังนั้น นายจ้างตามข้อ ๒ นี้จึงแยก
ออกได้เป็น ๒ จำพวกด้วยกัน คือ นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา และนายจ้างที่เป็น
นิติบุคคล สำหรับนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา นอกจากจะเป็นผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้าง
เข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้แล้ว ตามข้อ ๒ นี้ยังให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้างด้วย หาใช่ว่าผู้ทำงานแทนนายจ้างมิได้เฉพาะ
นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้นดังอุทธรณ์ของโจทก์ไม่ นายนิคมจึงเป็นผู้ทำการแทน
โจทก์ได้ และผู้ที่นายนิคมรับเข้าทำงานตามอำนาจที่นายจ้างมอบหมายให้ย่อมเป็น
ลูกจ้างของโจทก์ด้วย

พิพากษายืน

(ศิลปชัย มัทธุรศ-มานิช เพียรสนอง-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

ศาลแรงงานกลาง - นายพูนศักดิ์ จงกลนี้

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ